

物件編號: c000001

物件名稱: 下營區近關區學校. 市集優質農地

### 三、【產權相關注意事項】

1. 依平均地權條例第47條規定,「權利人(買方)及義務人(賣方)應於買賣案件申請所有權移轉登記時,向主管機關申報登錄土地及建物成交案件實際資訊」買賣雙方知悉相關規定,本買賣成交案件雙方同意共同委由承辦地政士代理,依據雙方簽立之不動產買賣契約書、不動產說明書及其他相關文件向主管機關辦理實價登錄申報事宜。
2. 依所得稅法規定,若屬財產交易所得稅,賣方應於隔年5月申報繳納;若屬房地合一課徵所得稅,賣方應於所有權完成移轉登記之次日起算30日內依稅法規定自行向戶籍所在地國稅局申報繳納,如短報、漏報、未依規定申報,除原納稅額外,按所漏稅額處三倍以下罰鍰;若尚未取得產權即銷售者,亦須依法申報繳納。
3. 買方若欲辦理優惠性貸款(公教、國宅、勞工、首購等)其應具備之資格及條件,由買方自行負責,若因金融機關提供之優惠貸款額度不足時,買方同意依一般利率完成貸款交屋手續。知悉其相關權利義務。
4. 買方就承購本標的物若欲供營業用途時,請務必自行確認本標的是否符合相關法規及主管機關包括但不限於辦理公司、商業及其它工商、營業登記等各相關單位(例:稅捐、都市計畫、建築、商業、消防、衛生等...會辦單位)所定應審查事項(例:營業場所土地使用分區管制、道路臨接寬度等...)及相關法令。不保證本標的物一定可辦理公司、商業及其它工商、營業登記等,且符合各相關法規及主管機關單位之審查標準。
5. 增建部份(含頂樓、露台、夾層、一樓空地、平台、一樓圍牆、天井、防火巷、陽台外推、上下樓層打通之內梯等),無所有權,不保證過去沒有被通知拆除或未來不會被拆除及可永久使用,買方已知悉增建所在位置及其權利、義務。
6. 本案若有頂樓、一樓前後院空地增建者,買方願依原住戶間協議或使用習慣承受。
7. 本案若買方並未承購停車位者,買方同意依原住戶間協議使用持分共有地下室、停車空間。
8. 依稅法規定,「先賣後買」或「先買後賣」符合條件者,得向稅捐機關辦理增值稅重購退稅。買賣方如欲辦理退稅時,應自行洽詢稅捐機關以確認資格是否相符,不保證一定可以辦理重購退稅。
9. 買賣雙方確已知悉辦理土地增值稅及所得稅之重購退稅其必要條件及應負之義務,如欲辦理退稅時,應自行洽詢稅捐機關並依稅捐機關、國稅局審查為主,不保證一定可以辦理重購退稅。
10. 建物現況使用須與建物登記用途、使用執照、使用分區等規定或住戶規約相符,若有不符時,日後恐遭檢舉或主管機關稽查而受罰鍰及要求強制拆除回復原狀等處分之虞,買方確已知悉其相關權利義務。
11. 買賣契約成立後,若買賣雙方有違約或解約之情事時,皆負有相關之罰則,並應給付仲介服務費,詳細內容請參閱各項契據之約定。